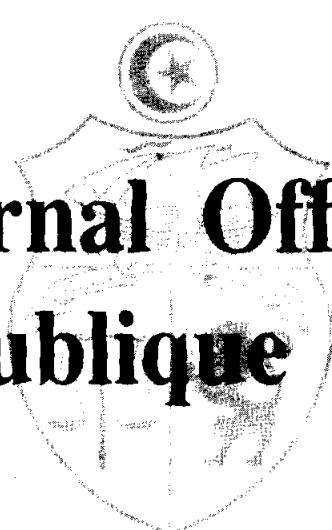




Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi 31 mai 1988
(16 chaoual 1408)

131^e année

N° 36

Sommaire

décrets, arrêtés

Chambre des députés

Décret n° 88-935 du 21 mai 1988 portant transformation d'emplois à la chambre des députés 787

Premier ministère

Nomination d'un directeur 787

Nomination d'administrateurs généraux 787

Ministère de la justice

Nationalité tunisienne 787

Décret portant maintien de magistrats de l'ordre judiciaire en activité 788

Ministère de la défense nationale

Décret n° 88-908 du 26 avril 1988 (rectificatif) 788

Ministère des affaires étrangères

Nomination d'un chef de service 789

Ministère de l'intérieur

Nomination d'un inspecteur adjoint 789

Nomination de chefs de service 789

Nomination de secrétaires généraux de municipalité 789

Ministère de l'économie nationale

Décret n° 88-947 du 21 mai 1988 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national des foires et expositions 790

Ministère des finances

Décret n° 88-948 du 21 mai 1988 fixant à partir de la campagne agricole 1988-89 le champ d'intervention, le montant de la contribution et le taux d'indemnisation des agriculteurs relatifs aux fonds de mutualité pour l'indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles 791

Décret n° 88-949 du 21 mai 1988 fixant les modalités et les conditions d'intervention et de gestion du fonds de mutualité pour l'indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles 791

Nomination d'un sous-directeur 792

Nomination de chefs de service 792

Ministère de l'équipement et de l'habitat

Nomination d'un sous-directeur 792

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Nomination de secrétaires principaux d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche 792

Nomination de secrétaires d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche 793

Ministère de la santé publique

Nomination de chefs de service hospitalo-universitaires 793

Nomination de chefs de service 793

Nomination d'un biologiste 793

Ministère de l'agriculture

Décret n° 88-968 du 21 mai 1988 portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre sises à la délégation de Sfax-sud du gouvernorat de Sfax nécessaires à la pose de la conduite d'adduction d'eau au périmètre public irrigué d'El Hajeb 793

Nomination de chefs de service 794

Nomination d'un chef d'arrondissement 794

Ministère des affaires sociales

Nomination d'un directeur 794

Nomination d'un chef de service 794

Nomination d'un secrétaire principal 795

Ministère de l'information

Nomination de chargés de mission 795

Nomination d'un sous-directeur 795

Ministère de la jeunesse et des sports

Décret n° 88-982 du 23 mai 1988 relatif à l'organisation des manifestations sportives et de jeunesse à caractère national et international 795

Décret n° 88-983 du 23 mai 1988 relatif à l'organisation financière des déplacements des équipes sportives à l'étranger 796

Décret n° 88-984 du 23 mai 1988 instituant la fonction de délégué des sports et allouant une indemnité mensuelle dite de délégué des sports 796

décrets, arrêtés

CHAMBRE DES DEPUTES

TRANSFORMATION D'EMPLOIS

Décret n° 88-935 du 21 mai 1988 portant transformation d'emplois à la chambre des députés.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 portant loi des finances pour la gestion 1988;

Vu le décret n° 83-725 du 10 août 1983 portant organisation des services administratifs de la chambre des députés;

Vu le règlement intérieur de la chambre des députés;

Sur proposition du Président de la chambre des députés;

Vu l'avis du ministre des finances;

Décrète :

Art. 1^{er}. — Est réalisée à la chambre des députés, à compter du 1^{er} février 1988 la transformation de l'emploi suivant (article 30).

Emploi supprimé :

Administrateur en chef : 1

Emploi créé :

Administrateur général : 1

Art. 2. — Le Président de la chambre des députés et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 21 mai 1988.

*p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

PREMIER MINISTRE

NOMINATIONS

Par décret n° 88-936 du 21 mai 1988 :

Monsieur Mohamed El Hédi Touati administrateur général est chargé des fonctions de directeur des études, du contentieux et de la rémunération à la direction générale de l'administration et de la fonction publique au Premier ministère.

Par décret n° 88-937 du 21 mai 1988 :

Les administrateurs en chef ci-après désignés, sont nommés administrateurs généraux :

Messieurs :

Moncef Ben Gharbia
Mohamed Habib Saïhi
Othman Chérif
Ahmed Nasr
Sadok Marzouk
Kmar Seffen
Abderrazak Rekhis
Mohamed Mahfoudh
Boubaker Bouzaïdi

MINISTRE DE LA JUSTICE

NATIONALITE

Par décret n° 88-938 du 3 mai 1988 :

La nationalité tunisienne est retirée de Monsieur et Madame :

Dossier n°
19.651

- 1) Raouf Zaânoun née à Tunis le 15 août 1952
- 2) Mounira Sassi épouse Zaânoun née à Tunis le 13 décembre 1954.

MAINTIEN

Par décret n° 88-939 du 21 mai 1988 :

Sont maintenus en activité conformément aux indications ci-après les magistrats dont les noms suivent :

Nom et prénom	Emploi	Période de maintien
1) Rachid Triki	Procureur général près la cour d'appel du Kef	du 1er janvier 1987 au 30 juin 1988
2) Youssef Ben Hadj Fredj Youssef	Premier Président de la cour d'appel de Monastir	du 1er janvier 1987 au 30 juin 1988
3) Abdelhafidh Boudhina	Premier Président à la cour d'appel du Kef	du 1er juillet 1986 au 30 juin 1988
4) Abdallah Guemati	Président de chambre à la cour de cassation	du 1er novembre 1986 au 30 juin 1988
5) Mohamed Ben Khélil Kedous	Président de chambre à la cour de cassation	du 1er avril 1986 au 30 juin 1988

Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment celles des décrets n° 85-1219, 1222, 1223, 1228 et 1229 du 7 octobre 1985.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Rectificatif au JORT n° 33 du 13 et 17 mai 1988

Décret n° 88-908 du 26 avril 1988 modifiant et complétant le décret n° 73-233 du 25 mai 1973
relatif au régime d'occupation de logements par les personnels militaires.

Lire :

Grades et emplois	Taux mensuel de l'indemnité
A — Officier général chargé des emplois suivants :	
— Chef d'état-major	160 D.
— Inspecteur général des forces armées.....	
— Directeur de la sécurité militaire	
B — Officier général non titulaire de l'un des emplois susvisés	60 D.

Au lieu de :

	Taux mensuel de l'indemnité
Officier général	
Chef d'état-major d'armée	60 D.
Inspecteur général des forces armées	

(Le reste sans changement)

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATION

Par décret n° 88-940 du 21 mai 1988 :

Monsieur Brahim Aouam secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de la division de la réglementation et du contentieux à la direction des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 88-941 du 21 mai 1988 :

Monsieur Mahdi Ben Hassen administrateur est chargé des fonctions d'inspecteur adjoint à l'inspection générale du ministère de l'intérieur.

Par décret n° 88-942 du 23 mai 1988 :

Monsieur Abderrahmane Ben Brahim administrateur est chargé des fonctions de chef de service des affaires sociales au gouvernement de Sfax.

Par décret n° 88-943 du 23 mai 1988 :

Madame Sabiha Maâroufi née Tissaoui administrateur est chargée des fonctions de chef de service des collectivités publiques locales au gouvernement de Béja.

Par décret n° 88-944 du 23 mai 1988 :

Monsieur Zouhaïer El Amami professeur de l'enseignement secondaire général est chargé des fonctions de chef de service des affaires sociales au gouvernement de Sidi Bouzid.

Par décret n° 88-945 du 23 mai 1988 :

Monsieur Fredj Mosbah administrateur est chargé des fonctions de secrétaire général de 3ème catégorie à la commune de Mahdia.

Par décret n° 88-946 du 23 mai 1988 :

Monsieur Bouaziz Abderrazak administrateur est chargé des fonctions de secrétaire général de 3ème catégorie à la commune de Fahs.

CONSEIL NATIONAL DES FOIRES ET EXPOSITIONS

Décret n° 88-947 du 21 mai 1988 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national des foires et expositions.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 66-1 du 28 janvier 1966 portant création du conseil national des foires et expositions telle que modifiée et complétée par la loi ;

Vu le décret n° 79-762 du 28 août 1979 fixant la composition et les règles de fonctionnement du conseil national des foires et expositions;

Vu l'avis du ministre des affaires culturelles;

Vu l'avis du ministre du transport et du tourisme;

Sur proposition du ministre de l'économie nationale;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Art. 1^{er}. — Le conseil national des foires et expositions est composé comme suit :

— le ministre de l'économie nationale ou son représentant, Président;

— le Président de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, ou son représentant, vice-Président;

— un représentant du Premier ministre, membre;

— un représentant du ministère des affaires étrangères, membre;

— un représentant du ministère du plan, membre;

— un représentant du ministère des finances, membre;

— un représentant du ministère de l'agriculture, membre;

— un représentant du ministère du transport et du tourisme, membre;

— un représentant du ministère des affaires culturelles, membre;

— un représentant de la banque centrale de Tunisie, membre;

— deux représentants de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, membres;

— le Président de l'union nationale des agriculteurs ou son représentant, membre;

— le Président de la fédération des exportateurs ou son représentant, membre;

— le Président de la fédération tunisienne des agences de voyages, ou son représentant, membre;

— le Président de la fédération tunisienne de l'hôtellerie ou son représentant, membre;

— le Président du comité national culturel ou son représentant, membre;

— le directeur général du centre de promotion des exportations ou son représentant, membre;

— le directeur général de l'office du commerce de la Tunisie ou son représentant, membre;

— le Président directeur général de l'agence de promotion de l'industrie ou son représentant, membre;

— le Président directeur général de l'agence de promotion des investissements agricoles, ou son représentant, membre;

— le Président directeur général de l'office national de l'artisanat ou son représentant, membre;

— le Président directeur général du centre national du cuir et de la chaussure, ou son représentant, membre;

— le Président directeur général de la société tunisienne de diffusion ou son représentant, membre;

— le Président directeur général de l'office national de l'huile ou son représentant, membre;

— le directeur général de la société, la foire internationale de Tunis ou son représentant, membre;

— le directeur général de l'office national du tourisme tunisien ou son représentant, membre;

— le Président directeur général de la compagnie tunisienne pour l'assurance du commerce extérieur ou son représentant, membre;

— le Président directeur général de la compagnie Tunis-Air ou son représentant, membre;

— le Président directeur général de la compagnie tunisienne de navigation ou son représentant, membre;

— le directeur général du groupement inter-professionnel des dattes ou son représentant, membre;

— le directeur général du groupement inter-professionnel des agrumes et fruits ou son représentant, membre;

— le directeur général du groupement inter-professionnel des conserves alimentaires ou son représentant, membre;

— le directeur général du groupement inter-professionnel des légumes ou son représentant, membre;

— le Président du club des exportateurs.

Le Président du conseil peut, en outre, faire appel à toute personne dont la contribution est jugée utile pour assister aux réunions du conseil avec voix consultative.

Le secrétariat permanent du conseil est assuré par le centre de promotion des exportations.

Art. 2. — Le conseil national des foires et expositions se réunit sur la convocation de son Président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres, aussi souvent que l'intérêt du conseil l'exige et au moins une fois par semestre.

Pour la validité de ses délibérations, la présence de 10 membres au moins est nécessaire.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Art. 3. — Les dispositions du décret sus-visé n° 79-762 du 28 août 1979 sont abrogées.

Art. 4. — Les ministres de l'économie nationale, des affaires culturelles et du transport et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 21 mai 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTÈRE DES FINANCES

TAUX D'INTERVENTION

Décret n° 88-948 du 21 mai 1988 fixant à partir de la campagne agricole 1988-1989 le champ d'intervention, le montant de la contribution et le taux d'indemnisation des agriculteurs relatifs au fonds de mutualité pour l'indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987 et notamment ses articles 52 à 56;

Vu le décret fixant les modalités et les conditions d'intervention et de gestion du fonds de mutualité pour l'indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles;

Vu l'avis des ministres des finances et de l'agriculture;

Vu l'avis de la commission nationale des calamités naturelles;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Art. 1^{er}. — Dans sa phase initiale, le fonds de mutualité pour l'indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles couvre à partir de la campagne agricole 1988-1989, les cultures céréalières (blé dur, blé tendre, orge, triticale et avoine) contre la sécheresse et ou l'échaudage dans les gouvernorats de Tunis, Ariana, Ben Arous, Béja, Bizerte, Jendouba, le Kef, Nabeul, Siliana, Zaghouan et les délégations de Kairouan, Sbikha, Queslatia, Sidi Ali Ben Nasrallah, Abida, El Hajeb et Sidi Amor du gouvernorat de Kairouan, de Thala, Sbiba, Foussana, Jedeliane, Sbeitla, Kasserine du gouvernorat de Kasserine, d'El Jem, Ouled Chamekh du gouvernorat de Mahdia, d'Enfida du gouvernorat de Sousse. Donnent lieu à indemnisation en cas de calamités, les frais culturels déjà engagés par l'agriculteur tels que les semences, les engrais, le travail du sol et le désherbage.

N'est pas considéré comme calamité l'échaudage physiologique causé autrement que par des conditions climatologiques.

Art. 2. — La contribution des agriculteurs au profit du fonds de mutualité pour l'indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles est fixée en pourcentage des frais de l'hectare déclaré en fonction de la quotité d'indemnisation garantie pour chaque agriculteur.

La contribution des agriculteurs est fixée à 6% des frais à l'hectare déclaré pour une quotité d'indemnisation garantie égale à 30% du montant des frais culturels. La quotité d'indemnisation garantie est majorée de 5% pour toute contribution supplémentaire de 1%. La quotité d'indemnisation garantie ne peut excéder 90% des frais culturels engagés pour chaque agriculteur.

L'indemnité est fixée pour chaque agriculteur sinistré au vu d'une expertise des dégats subis tenant compte de l'avancement des travaux et des dépenses supportées sans qu'elle puisse dépasser la valeur des dommages subis.

Art. 3. — Les ministres intéressés sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 21 mai 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

FONDS DE MUTUALITÉ

Décret n° 88-949 du 21 mai 1988 fixant les modalités et les conditions d'intervention et de gestion du fonds de mutualité pour l'indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987 et notamment ses articles 52 à 56;

Vu l'avis des ministres des finances et de l'agriculture;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Art. 1^{er}. — Le fonds de mutualité pour l'indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles a pour objet de contribuer à l'indemnisation des dommages subis par les agriculteurs par suite de calamités naturelles entrant dans le champ d'intervention dudit Fonds.

La réparation des dommages de l'agriculteur dont l'exploitation a été touchée par une calamité porte sur le remboursement d'une partie des frais culturels qu'il a engagés depuis le début de la campagne agricole jusqu'au moment du sinistre.

Art. 2. — L'intervention du fonds de mutualité pour l'indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles est mise en œuvre de manière progressive en ce qui concerne les spéculations, les zones et les calamités sur proposition de la commission nationale des calamités naturelles prévue à l'article 5 ci-après.

Art. 3. — Sont éligibles à l'indemnisation du fonds de mutualité pour l'indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles les agriculteurs dont l'exploitation a été touchée par l'une des calamités couvertes par le Fonds et justifiant au moment du sinistre d'un contrat d'adhésion auprès de l'organisme gestionnaire du Fonds;

Le contrat d'adhésion au Fonds doit être souscrit au début de chaque campagne agricole et délivré contre paiement par l'agriculteur de sa contribution. L'adhésion de l'agriculteur est effective à partir du paiement de la dite contribution.

Art. 4. — Lors de la réalisation de la calamité, l'agriculteur sinistré devra faire une demande d'indemnisation écrite à l'organisme gestionnaire en confirmant les superficies déclarées et leurs situations.

L'organisme gestionnaire procède à l'expertise des dégats. Le règlement des indemnités de sinistre se fera conformément aux clauses du contrat d'adhésion visé à l'article 3 ci-dessus.

Art. 5. — Il est créée une commission nationale des calamités naturelles ayant notamment pour mission :

— de réunir les informations et de proposer les moyens d'action concernant la prévention des risques de calamités naturelles et de développement des techniques de couverture contre ces risques;

— de présenter des propositions au gouvernement en ce qui concerne la fixation et la révision du taux de la contribution des agriculteurs au Fonds et les conditions générales d'indemnisation;

— de proposer un plan d'intervention du Fonds en concrétisant son application progressive pour ce qui a trait aux spéculations, zones et calamités à couvrir;

— de donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité naturelle pour une culture et une zone déterminée.

Art. 6. — La commission nationale des calamités naturelles se compose comme suit :

- un représentant du Premier ministre : Président;
- un représentant du ministère des finances : membre;
- un représentant du ministère du plan : membre;
- un représentant du ministère de l'agriculture : membre;
- un représentant de l'institut national de la météorologie : membre;
- trois représentants de l'union nationale des agriculteurs : membres;
- un représentant de l'organisme chargé de la gestion du Fonds : membre.

Le Président de la commission peut, en outre, faire appel à toute personne dont la présence lui paraît utile pour les travaux de la commission.

Les membres de la commission nationale des calamités naturelles sont nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des départements, organismes et organisations concernés.

Art. 7. — La commission nationale des calamités naturelles se réunit sur convocation de son président autant de fois qu'il est nécessaire, et au moins une fois par an. L'organisme gestionnaire du Fonds est chargé de la présentation des dossiers soumis à la commission dont il assure en outre le secrétariat.

La commission ne délibère valablement qu'en présence d'au moins la moitié de ses membres. Ses avis sont pris à la majorité des deux tiers des membres présents et en cas de partage la voix du Président est prépondérante.

Art. 8. — Le contrat d'adhésion au Fonds de mutualité pour l'indemnisation des dommages agricoles dûs aux calamités naturelles peut être souscrit :

- soit individuellement par chaque agriculteur
- soit collectivement par les coopératives de production, groupements interprofessionnels, offices ou sociétés agricoles.

Art. 9. — Toute personne ayant sciemment fait une fausse déclaration ou participé à l'établissement d'une telle déclaration sera exclue du bénéfice de l'indemnisation par le fonds de

mutualité pour l'indemnisation des dommages agricoles dûs aux calamités naturelles.

Art. 10. — Le Premier ministre et les ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 21 mai 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

NOMINATIONS

Par décret n° 88-950 du 21 mai 1988 :

Monsieur Driss Hadj Salah conseiller des services publics au ministère des finances est chargé des fonctions de sous-directeur des comptes de gestion à la direction générale de la comptabilité publique.

Par décret n° 88-951 du 21 mai 1988 :

Monsieur Benaïssa Azib inspecteur des services financiers est chargé des fonctions de chef de service des études et ressources à la direction des collectivités locales et du développement régional relevant de la direction générale du budget.

Par décret n° 88-952 en date du 21 mai 1988 :

Monsieur Abdelmalek Saâdaoui ingénieur des travaux de la statistique est chargé des fonctions de chef de service des ressources budgétaires à la direction générale du budget du ministère des finances.

Par décret n° 88-953 du 21 mai 1988 :

Monsieur Lotfi Trifa conseiller des services publics est chargé des fonctions de chef de service des prêts et subventions à la direction des collectivités locales et de développement régional relevant de la direction générale du budget.

Par décret n° 88-954 du 21 mai 1988 :

Monsieur Abdallah Mlidi Zekri conseiller des services publics est chargé des fonctions de chef de service des fonds spéciaux et du trésor à la direction générale du budget au ministère des finances.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATION

Par décret n° 88-955 du 21 mai 1988 :

Monsieur Belgacem Jéridi conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur de la programmation, de la réglementation et du contrôle à la direction de l'hydraulique urbaine au ministère de l'équipement et de l'habitat.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 88-956 du 21 mai 1988 :

Monsieur Ahmed Noureddine Helal, maître-assistant de l'enseignement supérieur est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école nationale des ingénieurs de Monastir.

Par décret n° 88-957 du 21 mai 1988 :

Monsieur Saâdi Ben Béchir, professeur de l'enseignement secondaire est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut Bourguiba des langues vivantes.

Par décret n° 88-958 du 21 mai 1988 :

Monsieur Mohsen Ben Mansour professeur de l'enseignement secondaire est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école nationale des ingénieurs de Sfax.

Par décret n° 88-959 du 21 mai 1988 :

Monsieur Mohamed Ouerghemmi professeur de l'enseignement secondaire général est chargé des fonctions de secrétaire

d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'université des sciences, des techniques et de médecine de Tunis.

Par décret n° 88-960 du 21 mai 1988 :

Monsieur Mohamed Zaouali professeur principal de l'enseignement secondaire est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école nationale des ingénieurs de Tunis.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 88-961 du 21 mai 1988 :

Madame le Dr. Bousnina Souad maître de conférences agrégé en médecine est chargée des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital d'enfants (Sec. de médecine infantile D).

Par décret n° 88-962 du 21 mai 1988 :

Madame le Dr. Rekik Saïda, maître de conférences agrégé en médecine est chargée des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Hédi Chaker de Sfax (service de maternité : gynécologie obstétrique).

Par décret n° 88-963 du 21 mai 1988 :

Monsieur le Dr. Saâdi Mohamed Mounir, médecin de la santé publique à plein-temps est chargé des fonctions de chef de service d'hygiène du milieu et de l'assainissement à la direction régionale de la santé publique à Sousse.

Par décret n° 88-964 du 21 mai 1988 :

Le Dr. Mtraoui Ali médecin de la santé publique à plein-temps est chargé des fonctions de chef de service des soins de santé de base à la direction régionale de la santé publique à Sousse.

Par décret n° 88-965 du 21 mai 1988 :

Monsieur H'mida Ayari conseiller des services publics est chargé des fonctions de chef de service administratif et financier dans un établissement hospitalier de la catégorie «A» (hôpital la Rabta).

Par décret n° 88-966 du 21 mai 1988 :

Monsieur Hafedh Chaâri conseiller des services publics est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments, de l'équipement du matériel et de la maintenance dans un établissement hospitalier de la catégorie «A» (hôpital la Rabta).

Par décret n° 88-967 du 21 mai 1988 :

Monsieur Mohamed Habib Karoui est nommé biologiste à l'institut Pasteur de Tunis à compter du 30 mars 1987.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

EXPROPRIATION

Décret n° 88-968 du 21 mai 1988 portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrain sises à la délégation de Sfax-Sud du gouvernorat de Sfax nécessaires à la pose de la conduite d'adduction d'eau au périmètre public irrigué d'El Hajeb.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture;

Décrète :

Art. 1^{er}. — Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat (ministère de l'agriculture) pour être incorporées au domaine public hydraulique les parcelles de terrains sises à la délégation de Sfax-Sud du gouvernorat de Sfax nécessaires à la pose de la conduite d'adduction d'eau au périmètre public irrigué d'El Hajeb, telles qu'elles sont délimitées par un liseré rouge sur les plans ci-joints annexés et désignés au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Situation des parcelles	Nature des parcelles	Superficies approximatives à exproprier	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	1	Imada de Tina	Terre nue	0ha 12a 00ca	Mohamed Ben Meftah
	1 bis	Imada de Tina	Terre nue	0ha 08a 00ca	Mohamed Ben Meftah
2	2	Imada de Tina	Terre nue	0ha 02a 90ca	Héritiers Habib Ben Hadj Hamouda Meftah
3	3	Imada de Tina	Terre nue	0ha 03a 10ca	Héritiers Ali Ben Hadj Hamouda Meftah

x fait

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Situation des parcelles	Nature des parcelles	Superficies approximatives à exproprier	Noms des propriétaires ou présumés tels
4	4	Imada de Tina	Terre nue	0ha 09a 60ca	Mohamed Ben Hadj Hamouda Meftah
5	5	Imada de Tina	Terre nue	0ha 40a 00ca	Abdessalem Ben Aïssa Amri
6	6	Imada de Tina	Plantation	0ha 19a 60ca	Mohamed Ouerghemi
7	7	Imada de Tina	Terre nue	0ha 14a 50ca	Mohsen Ghorbal
8	8	Imada de Tina	Terre nue	0ha 02a 50ca	Hadj Hassen Abid
9	9	Imada de Tina	Terre cultivée	0ha 32a 00ca	Farah Ben Ahmed Ben Farah
10	10	Imada de Tina	Terre nue	0ha 16a 80ca	Fadhila Ben Hadj Khélifa Damek et sa sœur Fatma
11	11	Imada de Tina	Terre nue	0ha 03a 50ca	Ammar Ben Mohamed Ben Said Amri
12	12	Imada de Tina	Terre nue	0ha 08a 20ca	Zohra Mezghani épouse Mokhtar Karraï
13	13	Imada de Tina	Terre nue	0ha 13a 20ca	Salah Ben El Hadj Maktouf
14	14	Imada de Tina	Terre cultivée	0ha 11a 50ca	Abdessalem Mezghanni
15	15	Imada de Tina	Terre nue	0ha 91a 09ca	Propriété de la société d'acide phosphorique (SIAP)
16	16	Imada de Tina	Terre nue	0ha 00a 25ca	Hédi Bouchmaoui

Art. 2. — Sont également expropriées tous les droits mobiliers ou immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les dites parcelles.

Art. 3. — Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 21 mai 1988.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

NOMINATIONS

Par décret n° 88-969 du 21 mai 1988 :

Monsieur Sellami Maher, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service des études juridiques à la direction générale des affaires foncières et de législation relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 88-970 du 21 mai 1988 :

Melle Madouri Jalila, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service des consultations et de la réglementation à la direction générale des affaires foncières et de législation relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 88-972 du 21 mai 1988 :

Monsieur Hami Brahim, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service des terres collectives à la direction générale des affaires foncières et de législation relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 88-973 du 21 mai 1988 :

Monsieur Ahmed Souab, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service de la réforme des structures agraires à la direction générale des affaires foncières et de législation relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 88-974 du 21 mai 1988 :

Monsieur Mosbah Bel Hadj, ingénieur principal des statistiques et études économiques, est chargé des fonctions de chef de service des analyses et de la synthèse à la direction de la planification et du développement agricole relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 88-971 du 21 mai 1988 :

Monsieur Marrakchi Abdelwaheb, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole de Sfax, relevant du ministère de l'agriculture.

MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATIONS

Par décret n° 88-975 du 21 mai 1988 :

Monsieur Hammouda Ben Ali, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur de la solidarité et de la protection sociale au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 88-976 du 21 mai 1988 :

Monsieur Mohamed Kamel Fradi, administrateur des affaires sociales, est chargé des fonctions de chef de service régional de l'action sociale au Kef au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 88-977 du 23 mai 1988 :

Madame Hayet Saadia Bouhnek, administrateur principal des affaires sociales, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur à l'institut national du travail et des études sociales.

Dans cette position, l'intéressée bénéficiera des indemnités et avantages accordés aux sous-directeurs d'administration centrale.

MINISTERE DE L'INFORMATION

NOMINATIONS

Par décret n° 88-978 du 21 mai 1988 :

Monsieur Hamza Robbana, secrétaire de presse principal, est nommé chargé de mission pour exercer les fonctions de chef de cabinet du ministre de l'information.

Par décret n° 88-979 du 21 mai 1988 :

Monsieur Mahmoud Zouari, professeur de l'enseignement technique, est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre de l'information.

Par décret n° 88-980 du 21 mai 1988 :

Monsieur Mohamed Taoufik Besbes, réalisateur T.V. catégorie «A», est nommé chargé de mission auprès du ministère de l'information pour exercer les fonctions de directeur de la télévision à compter du 20 janvier 1988.

Par décret n° 88-981 du 21 mai 1988 :

Monsieur Mohamed Abdelkader Cherif est nommé chargé de mission auprès du ministre de l'information pour exercer les fonctions de sous-directeur des relations extérieures à la radiodiffusion télévision tunisienne.

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

ORGANISATION

Décret n° 88-982 du 23 mai 1988 relatif à l'organisation de manifestations sportives et de jeunesse à caractère national et international.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 84-63 du 6 août 1984 portant organisation et développement des activités sportives et physiques ;

Vu le décret n° 75-370 du 30 mai 1975 fixant les attributions du ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 80-127 du 12 février 1980 portant classification des grades du personnel de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Sur proposition du ministre de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Art. 1^{er}. — Dans le cadre de l'organisation de manifestations sportives et de jeunesse à caractère national et international, le ministère de la jeunesse et des sports peut recourir, à titre occasionnel au concours des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Art. 2. — La liste des manifestations sportives et de jeunesse à caractère national et international est arrêté par décision du Premier ministre et du ministre de la jeunesse et des sports.

Art. 3. — La liste des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif appelés à contribuer à l'organisation des manifestations visées à l'article deux du présent décret, est établie par décision du ministre de la jeunesse et des sports sur la base d'une autorisation préalable délivrée au profit des intéressés par

l'administration dont ils relèvent. La décision en question précisera la période durant laquelle les agents concernés sont appelés à participer à l'organisation de telles manifestations.

Art. 4. — Il est institué au profit du personnel de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, chargé de participer à l'organisation des manifestations sportives et de jeunesse à caractère national et international, une indemnité pour travaux d'organisation de manifestations sportives et de jeunesse.

Art. 5. — Les taux de l'indemnité visée à l'article 4 du présent décret est fixé par vocation de 4 heures comme suit :

Catégories d'agents	Taux de la vacation	
	Pendant les horaires administratifs	En dehors des horaires administratifs
Agents appartenant à la catégorie A	2d,000	2d,500
Agents appartenant aux catégories B et C	1d,500	2d,000
Autre catégories d'agents	1d,000	1d,500

Art. 6. — Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de fonction ni avec les heures supplémentaires.

Art. 7. — Les agents non soumis aux dispositions de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 susvisée, appelés à prêter leur concours à l'administration dans le cadre des manifestations sportives et de jeunesse à caractère national et international sont retribués sur la base d'un contrat conclu avec les intéressés. Ce contrat sera soumis à l'avis préalable du Premier ministre au cas où le taux de l'indemnité à accorder au profit des agents concernés est supérieur à deux dinars cinq cent millimes par vacation de 4 heures.

Art. 8. — Les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 23 mai 1988.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

ORGANISATION FINANCIERE

Décret n° 88-983 du 23 mai 1988 relatif à l'organisation financière des déplacements des équipes sportives à l'étranger.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987 ;

Vu le décret n° 76-1 du 5 janvier 1976 fixant le régime des frais de mission applicable aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 1976 fixant le taux des frais de mission ;

Sur proposition du ministre de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Art. 1^{er}. — Il est institué au profit des membres des délégations sportives appelées à se déplacer à l'étranger pour effectuer des stages de préparation ou pour participer à des compétitions sportives, une indemnité journalière de déplacement à l'étranger.

Art. 2. — Cette indemnité est exclusive de l'indemnité journalière des frais de mission à l'étranger.

Art. 3. — Le taux de la dite indemnité est fixé par arrêté conjoint des ministres des finances et de la jeunesse et des sports, ce taux ne peut toutefois excéder cinq dinars par jour.

Art. 4. — Les ministres des finances et de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 23 mai 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

DELEGUE DES SPORTS

Décret n° 88-984 du 23 mai 1988 instituant la fonction de délégué des sports et allouant une indemnité mensuelle dite de délégué des sports.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu la loi n° 84-63 du 6 août 1984 portant organisation et développement des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 83-1198 du 14 décembre 1983 portant organisation du ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 83-1199 du 14 décembre 1983 fixant l'organisation et les attributions des directions régionales du ministère de la jeunesse et des sports ;

Sur proposition du ministre de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Art. 1^{er}. — Il est institué une fonction de délégué des sports au ministère de la jeunesse et des sports.

Art. 2. — Le délégué des sports est chargé notamment :

— de l'organisation administrative, technique et pédagogique des activités sportives scolaires et universitaires dans le cadre d'un programme d'activités établi par la direction générale des sports et le service régional de la jeunesse et des sports.

— de contrôle de l'activité et du fonctionnement des associations sportives, ligues et comités relevant de l'autorité de la région où il est affecté.

Il est tenu à cet effet, d'adresser mensuellement un rapport d'activités relatif à l'organisation, au déroulement, au suivi et aux résultats des compétitions.

Art. 3. — Le délégué des sports est désigné parmi les enseignants et le corps de l'inspection du ministère de la jeunesse et des sports remplissant l'une des conditions suivantes :

1) 2 ans d'ancienneté dans le grade d'inspecteur, de professeur principal de professeur ou de conseiller pédagogique.

2) 5 ans d'ancienneté dans le grade de professeur du premier cycle ou maître d'application.

Il est nommé par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.

Art. 4. — Le délégué des sports perçoit une indemnité forfaitaire dite indemnité de délégué des sports.

Cette indemnité est servie mensuellement et à terme échu pour la période allant du 1^{er} octobre au 30 juin chaque année.

Elle est exclusive de l'indemnité de fonction.

Elle n'est pas soumise à retenue pour la retraite.

Art. 5. — L'indemnité visée à l'article 4 ci-dessus est fixée mensuellement à trente dinars (30 D).

Art. 6. — Les ministres des finances et de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 23 mai 1988.

p. le Président de la République
et par délégation
le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.